清城洲心清城区第三幼儿园“8·31”一般高处坠落事故调查报告

清城区政府事故调查组

2024年4月

目录

一、事故基本情况.....- 1 -

（一）涉事单位基本情况.....- 1 -

1.建设单位.....- 1 -

2.施工单位.....- 2 -

3.分包单位.....- 2 -

4.何雪莹（自然人）.....- 2 -

（二）相关合同（协议）签订情况.....- 2 -

（三）伤亡人员情况.....- 3 -

（四）事故经过.....- 3 -

（五）现场勘察情况.....- 4 -

二、事故善后处置工作情况.....- 4 -

三、事故原因.....- 5 -

（一）直接原因.....- 5 -

（二）间接原因.....- 5 -

四、相关部门履职情况.....- 6 -

（一）清城区教育局.....- 6 -

（二）洲心街道办事处.....- 7 -

五、事故责任认定及处理建议.....- 7 -

六、事故教训和防范措施.....- 8 -

清城洲心清城区第三幼儿园“8·31”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月31日11时29分许，位于洲心街峡山路的清城区第三幼儿园内，一名工人在进行雨棚升级改造工程作业时，从高处坠落地面，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,清城区人民政府于9月12日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区住建局、区总工会、洲心街办等有关单位人员组成清城洲心清城区第三幼儿园“8·31”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察,查清了事故发生原因,认定事故性质,明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。

经调查认定，清城洲心清城区第三幼儿园“8·31”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.建设单位

清远市清城区第三幼儿园，法定代表人：黄清枚；宗旨和业务范围：实施学前幼儿教育，促进幼儿健康发展；经济来源：财政补助一类；住所：清城区凤翔中路凤凰春天花园内；举办单位：清城

区教育局；有效期：2019年4月3日至2024年4月2日。

2.施工单位

清远市拓峰建设工程有限公司，注册资本：50万元；类型：有限责任公司；成立日期：2022年10月14日；法定代表人：朱跃雁；住所：清城区东城莲塘村委沙寮村三巷7号首层07号，经营范围：房屋建筑业：工程技术与设计服务；建筑安装业；建筑装饰，装修和其他建筑业；土木工程建筑业（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.分包单位

清远市隆博玻璃有限公司，注册资本：30万元；类型：有限责任公司；成立日期：2022年7月26日；法定代表人：吴伟古；住所：清城区松鹤西街26号凤凰花园首层商铺46号，经营范围：建筑材料销售、日用玻璃制品销售（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.何雪莹（自然人）

清城区洲心三角村人，身份证号：441802198********2。

（二）相关合同（协议）签订情况

1.2023年8月17日，自然人何雪莹以个人身份，与清远市拓峰建设工程有限公司签订《工程项目挂靠协议书》，挂靠项目为清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程。

2.2023年8月17日17时35分，广东政府采购智慧云平台电子卖场公布清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程

成交供应商为清远市拓峰建设工程有限公司。

3.2023年8月18日，清远市清城区第三幼儿园与清远市拓峰建设工程有限公司签订《广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同》，清远市拓峰建设工程有限公司以总价包干方式承包清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程，并且双方签订《钢结构雨棚安装施工安全协议书》。

4.2023年8月，何雪莹与清远市隆博玻璃有限公司法定代表人吴伟古在微信达成约定，何雪莹把清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程转包给清远市隆博玻璃有限公司承建。

（三）伤亡人员情况

死者何某伟，男，身份证号：44180219740******X，住址：清远市清新区******。2023年8月21日，由清远市隆博玻璃有限公司雇佣，没有签订相关劳务合同，上岗前未接受安全生产教育培训和技术交底。

（四）事故经过

2023年8月31日8时，由清远市隆博玻璃有限公司雇佣的何某伟等5名工人到清城区第三幼儿园钢结构雨棚安装施工工地进行施工作业。作业期间，由于安装在教学楼墙体（雨棚东北面）上的空调影响雨棚安装玻璃。约10时，3名工人使用脚手架等工具进行拆卸空调，何某伟与何某明两名工人在雨棚顶暂作休息。约11时29分，何某伟在雨棚顶行走时，不慎从镂空位置坠落地面。

（五）现场勘察情况





1.涉事钢结构高度5米，铺设玻璃面积约95.4平方米，8月18日开始建设，8月31日基本完成。

2.何某伟坠落的位置在事发前，由于玻璃质量问题需要更换，并未安装玻璃，处于镂空状态。

3.经现场核查和调查相关资料，清远市拓峰建设工程有限公司、清远市隆博玻璃有限公司均不具备对该起涉事工程的施工资质。

二、事故善后处置工作情况

事故发生后，现场人员立即拨打110、120电话。约11时34分，公安人员到达现场并作围蔽。约11时47分，医护人员到达现场抢救。经医院抢救，何某伟抢救无效死亡。

目前，相关善后赔偿事宜，正在按照相关法律途径进行中。

三、事故原因

（一）直接原因

一是事发位置在没有安装玻璃并处于镂空的状态下，没有进行围蔽或设置警示提醒。二是何某伟忽视安全，注意力不够集中，并在作业时没有佩戴安全帽和安全绳。

（二）间接原因

1.清远市清城区第三幼儿园。按照《广东政府采购智慧云平台电子卖场实施政府采购活动有关事项的通知》（粤财采购【2020】26号）有关指引事项，以定点议价方式，直接选择清远市拓峰建设工程有限公司为该幼儿园大门及雨棚升级改造工程的承包商，但在定点采购过程中，没有严格按照《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定，把升级改造工程发包给不具备资质的清远市拓峰建设工程有限公司。

2.清远市拓峰建设工程有限公司。一是没有严格执行《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，明知自身没有相应的建筑安全生产施工资格证情况下，仍然承包清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程。二是在明知本单位不具备资质情况下，仍然与何雪莹（自然人）签订《工程项目挂靠协议书》。三是没有严格执行《建设工程安全生产管理条例》第二十一、第二十三条规定，在工程建设过程中，委派不具备资质的个人何雪莹作为项目负责人和专职安全管理人员进行日常监督管理。四是现场安全管理不到位，存在“以包代管”行为。

3.何雪莹（自然人）。一是在明知清远市拓峰建设工程有限公司不具备资质情况下，仍然与其签订《工程项目挂靠协议书》。二是明知其本人不具备资质，仍然作为项目负责人和专职安全管理人员进行日常监督管理。三是在明知清远市隆博玻璃有限公司不具备施工资质情况下，仍然转包给其承建。

4.清远市隆博玻璃有限公司。一是在明知本单位不具备资质情况下，仍然承接清远市清城区第三幼儿园大门及雨棚升级改造工程。二是未建立生产安全管理制度和各岗位操作规程，对作业人员缺少安全生产培训教育和安全技术交底。三是对作业现场安全生产管理缺失，未在事发位置进行围蔽或设置警示提醒。四是雇佣不具备登高作业资质的何某伟从事高处作业。

四、相关部门履职情况

（一）清城区教育局

一是2023年5月17日印发《关于进一步加强我区公办中小学校（幼儿园）政府采购有关规定的通知》，明确要求公办中小学校（幼儿园）单位分管领导要对采购项目的设施设备安装及大宗校舍维修的施工单位进行安全提醒，确保施工安全。二是2023年7月25日，组织成立“清城区教育系统开展学校在建工程项目安全生产检查工作小组”，对辖区内4家学校在建工程项目开展安全生产检查工作，对排查发现的2家存在安全隐患的学校，及时对其作出整改措施并跟进落实。三是在日常安全生产监督检查过程中，未对该起涉事工程存在施工单位不具备资质违规作业的

行为及时发现并制止。

（二）洲心街道办事处

属地管理不到位，未按照《关于全面加强清远市限额以下工程和零星作业安全生产监督管理的通知》（清府办函〔2021〕67号）文件要求，全面落实安全备案登记制度；开展日常安全巡查工作力度不足，未及时发现涉事工程存在的违规行为。

2023年8月31日8时，由清远市隆博玻璃有限公司雇佣的何某伟等5名工人到清城区第三幼儿园钢结构雨棚安装施工工地进行施工作业。作业期间，由于安装在教学楼墙体（雨棚东北面）上的空调影响雨棚安装玻璃。约10时，3名工人使用脚手架等工具进行拆卸空调，何某伟与何某明两名工人在雨棚顶暂作休息。约11时29分，何某伟在雨棚顶行走时，不慎从镂空位置坠落地面。

五、事故责任认定及处理建议

（一）清远市隆博玻璃有限公司及其法定代表人。作为涉事工程的现场施工单位，在不具备资质情况下进行施工作业，并雇佣不具备高处作业资格人员登高作业，日常安全生产管理缺失，对事故的发生负有直接责任。建议由清城区应急管理局分别依据《安全生产法》第一百一十四条第一款、第九十五条第一款[1]对其作出行政处罚。

[1] 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）清远市拓峰建设工程有限公司及其法定代表人。作为建设工程承包单位，在不具备资质情况下承建工程，并把工程转包给不具备施工资质的清远市隆博玻璃有限公司施工，并委派不具备资质人员对作业现场进行安全管理，存在“以包代管”行为，对事故的发生负有管理责任。建议由清城区住房和城乡建设局依据相关法律法规对其作出行政处罚。

（三）何雪莹（自然人）。在挂靠清远市拓峰建设工程有限公司情况下，把工程转包给不具备施工资质的清远市隆博玻璃有限公司施工，并在不具备资质情况下对作业现场进行安全管理，对事故的发生负有管理责任。建议由清远市拓峰建设工程有限公司按照章程和规定对其作出处理。

（四）清远市清城区第三幼儿园及其法定代表人。作为建设单位把大门及雨棚升级改造工程直接发包给不具备资质的清远市拓峰建设工程有限公司承建，对事故的发生负有责任。建议由清城区教育局按照相关规定对其作出行政处理。

（五）其他建议。清城区教育局、洲心街道办事处向清城区人民政府作深刻检讨。

六、事故教训和防范措施

（一）思想重视。近年，我区发生多起高处坠落事故，对人民生命财产安全造成严重损失，教训深刻。各级、各部门要加强对属地、监管行业的安全生产状况的了解与把握，强化执法检查力度。对建设工程的建设、承包、施工、监理等单位要严把准入门槛，严

禁不具备资质单位承接相应的建设工程，从源头上杜绝事故的发生。

（二）建设工程项目各相关单位加强对施工现场的管理，做好开工前施工方案和安全技术措施交底。施工现场要配备相应资质的项目负责人和安全管理人员，强化安全检查力度，严禁出现违法违规行为的出现。

（三）各相关职责部门要严厉打击建筑市场违法违规行为，举一反三，严厉打击建设工程项目未办理规划许可、工程施工许可等法定建设手续，擅自开工的；建筑施工、监理企业无相关资质或超资质范围承揽工程，违法分包和转包的；建筑施工企业无安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的；建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员无安全生产考核证书的；建筑施工特种作业人员无操作证书，从事建筑施工活动的。

（四）清城区教育局、洲心街道办事处要认真吸取事故教训，迅速开展对其监管行业的安全生产大检查工作，防止类似生产安全事故的发生，并将落实整改情况于2024年5月前书面报清城区安全生产委员会办公室。